REPUBLIKA NG PILIPINAS
LALAWIGAN NG BATANGAS
BAYAN NG TUY

TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN

HALAW SA KATITIKAN NG IKA-99 KARANIWANG PAGPUPULONG NG SANGGUNIANG BAYAN NG TUY, BATANGAS NA GINANAP SA BULWAGANG PAMBAYAN NOONG IKA-24 NG SETYEMBRE, 2024

MGA DUMALO:

KGG. ARMANDO P. AFABLE,	PANGALAWANG PUNONG BAYAN, TAGAPANGULO,
Kgg. Michael O. Perez,	Kagawad,
Kgg. Randoll I. Catapang,	Kagawad,
Kgg. Rafael C. Bautista,	Kagawad,
Kgg. Reymundo C. Rodriguez,	Kagawad,
Kgg. Aniceto C. Abiad,	Kagawad,
Kgg. Felisa C. Rivera,	Kagawad,
Kgg. Eduardo P. Afable Jr.,	Kagawad,
Kgg. Adrian C. Perez,	Kagawad,
Kgg. Roberto A. Mendoza,	Ex-Officio Member, Pangulo ng Liga ng mga Barangay,
Kgg. Ly-ann Angeline D. Avena,	Ex-Officio Member, Pangulo ng Liga ng mga Kabataan.

HINDI NAKADALO:

Wala.

KAPASIYAHAN BLG. 2024 - 137

KAPASIYAHANG NAGSUSUSOG SA ORDINANSA BLG. 021: "PAGDARAGDAG SA ORDINANSA BLG. 260 NA MAY PAMAGAT NA ISANG ORDINANSA NA ISINASAAYOS ANG PAGBIBILI O PAGPAPAINOM NG BEER, ALAK, O IBA PANG MGA INUMING NAKALALASING"

SAPAGKAT, ang bayan ng Tuy ay isa ng papaunlad na bayan at marapat lamang na iayon o iakma ang Ordinansa sa kasalukuyang kalagayan ng bayan batay sa takbo ng panahon;

SAPAGKAT, nakita sa huling tala ng Tuy PNP na may mga naging biktima ng nakaraang bagyong Carina na tumama sa bansa noong Hulyo 23-25, 2024 na lasing o nasa implwensiya ng mga nakalalasing na inumin na siyang nagdulot sa kanila ng kapahamakan;

SAPAGKAT, nasasaad sa Presidential Decree No. 1619, Section 6 ang pagbabawal ng pagbebenta ng mga inuming nakalalasing sa mga kabataang ang edad ay mas mababa sa labinwalong (18) taon at may kaakibat na kaparusahan;

SAPAGKAT, nasasaad sa CSC (Civil Service Commission) Memorandum Circular No. 4, s. 2011 ang pagbabawal sa mga opisyal at kawani ng gobyerno na uminom ng mga nakalalasing na inumin sa mga pampublikong lugar;

NGAYON, dahil dito at sa mungkahi ni Kagawad Randoll I. Catapang na pinangalawahan ng lahat na miyembro ng Sangguniang Bayan, ang sumusunod na kapasiyahan ay napagtibay.

ORDINANSA BLG. 021

MAS PINALAWIG NA ORDINANSA SA PAGBIBILI, PAGBILI AT PAG-INOM NG ALAK AT IBA PANG MGA INUMING NAKALALASING

May Akda: KAGAWAD RANDOLL I. CATAPANG

Pinagtibay ng Sangguniang Bayan ng Tuy, Batangas:

KABANATA I

PANGKALAHATANG PROBISYON

SEKSYON 1. Prohibisyon. Hindi maaaring magbili ng alak o iba pang inuming nakalalasing ang isang sari-sari store, grocery, supermarket o iba pang establisyementong kagaya ng mga ito hangga't walang lisensiya sa pagbibili/ pagbebenta.

SEKSYON 2. Mga Lugar na Ipinagbabawal. Ang pag-inom ng alak o iba pang inuming nakalalasing ay ipinagbabawal sa mga daan, eskinita, tabi ng daan (sidewalk), maging ito may ay pampubliko o pribado at alin mang parke o liwasan, gayundin sa mga tinadahan kagaya ng sari-sari store, grocery, supermarket o iba pang establisyementong kagaya ng mga ito. Ang regulasyong ito ay hindi tumutukoy sa sari-sari store, grocery, supermarket, o iba pang katulad na establisyemento kung ito ay bahagi ng hotel, restaurant, carinderia, bar, saloon, o café at nabigyan na ng bukod na lisensiya upang magbili, magpainom ng alak, o ibang inuming nakalalasing. Mahigpit ring ipinagbabawal ang pag-inom ng alak o anumang inuming nakalalasing sa labas ng bahay at sa kahabaan ng kalsada.

SEKSYON 3. Oras na Ipinagbabawal. Ang mga hotel, restaurant, carinderia, bar, saloon, o café ay hindi maaaring magpainom ng alak o iba pang inuming nakalalasing pagkatapos ng ika-12 ng hatinggabi.

SEKSYON 4. Hangganan ng Sukat ng Pagbebenta ng mga Nakalalasing na Inumin. Hindi maaaring bigyan ng lisensiya sa pagpapainom ang alinmang tindahan, sari-sari store, grocery, supermarket, o iba pang katulad na establisyemento, hotel, restaurant, carinderia, saloon, café, o bar ng alak o iba pang inuming nakalalasing kung ang mga ito ay nasa ISANDAANG metrong rayo (*radius*) o paikot na sukat mula sa alinmang paaralan, ospital, simbahan, at mga tanggapang pampamahalaan. Ang isandaang (100) metrong rayo (*radius*) o paikot na sukat na nasasaad dito ay susukatin mula tanggapan ng pinakamataas na pinuno ng paaralan, tanggapang pampamahalaan, ospital, at sa pinakaaltar ng simbahan.

SEKSYON 5. Kaayusan at Katahimikan. Kailangang tingnan ng mga may-ari ng mga nababanggit na establisyemento sa Ordinansang ito ang katahimikan at kaayusan sa lahat ng oras.

KABANATA II

PROHIBISYON

SEKSYON 6. Pagbabawal sa mga Kabataan. Hindi maaaring magbili at magpainom ng beer o alak at iba pang mga inuming nakalalasing sa mga taong ang edad ay mas mababa sa labingwalong (18) taon sa kahit na anong oras.

SEKSYON 7. Pagbabawal sa mga Miyembro ng Sandatahang Pilipinas. Bilang suporta sa Pambansang Direktiba sa pagbabawal ng mga tauhang militar na pumasok sa mga beer house, bar, cocktail lounge, at iba pang establisyementong katulad ng mga ito. Lahat ng mga pulis ay pinagbabawalang uminom ng alak at iba pang inuming nakalalasing at uminom o di kaya ay dalhin ang kanilang mga baril sa

loob ng mga nasabing establisyemento, lalo't higit ay kung naka-uniporme, MALIBAN kung sila ay may misyon o operasyon, batay sa naging kautusan ng Pangulo ng Pilipinas sa DILG (*Department of the Interior and Local Government*) noong taong 2019.

SEKSYON 8. Pagbabawal sa Lahat sa Oras ng Kalamidad. Ang lahat ng tao ay pinagbabawalang unimon alak o anumang uri ng inuming nakalalasing sa oras ng kalamidad tulad ng bagyo at pagbaha sapagkat ang impluwensiya ng alak ay nakaaapekto sa pagkilos at pag-iisip ng mga indibidwal na magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan.

SEKSYON 9. Pagpapatigil o Pagpapahinto ng Probisyong Nasasaad sa Seksyon 8. Matatapos ang pagbabawal sa pagbibili, pagbili, at pag-inom ng mga nakalalasing na inumin sa lahat sa oras ng kalamidad alinsunod sa araw na itinakda ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO).

KABANATA III

PAGLABAG AT KAPARUSAHAN

SEKSYON 10. Mga Paglabag at Kaparusahan. Ang sinumang tao na mapatutunayang lumabag sa alinmang probisyon ng Ordinansang ito ay parurusahan ng sumusunod.

Unang Paglabag:	Isang Libo at Limang Daang Piso (PHP 1,500.00)
Ikalawang Paglabag:	Dalawang Libong Piso (PHP 2,000.00)
Ikatlong Paglabag:	Dalawang Libo at Limang Daang Piso (PHP 2,500.) o pagkakabilanggo o di kaya ay parehong multa at pagkakabilanggo ayon sa desisyon ng hukuman

SEKSYON 11. Pagpapatuloy ng Kaso. Walang kasong kriminal ang maaaring pawalang-saysay para sa mga lumabag sa kautusang ito kung may mag-urong ng reklamo o di kaya ay hindi pagpapakita ng mga testigo ng umuusig. Kung sakali at paulit-ulit na hindi magpakita ang mga testigo ng umuusig ay pipilitin ng Hukuman ang pagsipot o pagdalo ng testigo ayon sa probisyon ng Alituntunin Blg. 71 ng Rules of Court.

KABANATA IV

PINAL NA PROBISYON

SEKSYON 12. Sugnay ng Paghihiwalay *(Separability Clause)*. Kung alin man sa mga probisyon ng mga panuntunan ay nadeklarang hindi tumpak o hindi ayon sa Saligang Batas, ang natitirang bahagi o probisyon ay ituturing na balido o epektibo.

SEKSYON 13. Sugnay na Nagwawalang Bisa *(Repealing Clause)*. Ang lahat ng ordinansa, mga alituntunin, at regulasyon o bahagi ng mga ito na salungat sa isinasaad ng Ordinansang ito ay pinawawalang bisa.

SEKSYON 14. Pagkabisa *(Effectivity)*. Ang Ordinansang ito ay magkakabisa matapos pagtibayin. labing limang (15) araw matapos na pagtibayin.

PINAGTIBAY, ngayong ika-24 ng Setyembre, 2024 sa Tuy, Batangas.

Inatasan ang Kalihim na pahatdan ng sipi ng Ordinansang ito ang Punong Bayan, Kgg. Jose Jecerell C. Cerrado, ang Pambayang Ingat-Yaman, ang Hepe ng Tuy PNP, at ang lahat ng mga Punong Barangay, lahat ay ng Tuy, Batangas, para sa kanilang kaalaman, patnubay, at kaukulang hakbang.

Pinatutunayan ko ang kawastuan ng ordinansang nasasaad sa itaas nito na pinagtibay ng Sangguniang Bayan ng Tuy, Batangas noong ika-24 ng Setyembre, 2024.

MERLINDA P. MENDOZA
Kalihim

Patotoo:

ARMANDO P. AFABLE
Pangalawang Punong Bayan
Tagapangulo

Pinagtibay:

JOSE JECERELL C. CERRADO
Punong Bayan